رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٥٧٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٢٧٢ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٥/٢٠هـ

المَوضُوعَاتُ

تعويض - تعويض عن عمل مادي - التقصير في استقصاء الأدلة والقرائن لحادثة - مناط دعوى التعويض - المنوط باستقصاء البينة في الدعوى المدنية - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن الخطأ.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة بابنه جراء التقصير في استقصاء الأدلة والقرائن التي تثبت حقه - الثابت وقوع إصابات جسدية على ابن المدعي بسبب التفريط في تشغيل حديقة عامة، فصدر حكم المحكمة العامة بإلزام متعهد تشغيل الحديقة بجبر ضرر ابن المدعي - دعاوى التعويض مناطها تحقق الضرر وانعقاد سببه على الخطأ الثابت البيّن - الخطأ المباشر لابن المدعي انعقد على المتعهد، وتم جبره بالحكم القضائي - انتفاء ركن الخطأ في مواجهة المدعى عليها - عدم قبول احتجاج المدعي بمعاناته في استقصاء الأدلة مما ترتب عليه طول أمد التقاضي أمام المحكمة العامة؛ كون استقصاء البينة في الدعوى المدنية على المدعي - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

إن واقعات هذه الدعوى تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها حسبما تستخلصه الدائرة من مدوناتها، أنه بصحيفة دعوى تقدم بها المدعي لدى هذه المحكمة بغية الحكم بإلزام المدعى عليها تعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه جراء تقصير المدعى عليها في استقصاء الأدلة والقرائن التي تثبت حق ابنه الذي أصيب في حديقة (...) بمكة المكرمة بكسر في الجمجمة مع نزيف داخلي اتبعه شلل نصفي بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢هـ نتيجة تفريط المتعهد المسؤول عن الألعاب، وتم رفع دعوى بالمحكمة العامة طال أمد التقاضي فيها على (٤) سنوات انتهى فيها إلى الحكم لصالح المدعي وذلك بجبر الضرر الذي تعرض له ابنه. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبطها، وفيها سألت الدائرة المدعي فأحال على ما ورد بصحيفتها مؤكداً على طلبه الحكم بإلزام المدعى عليها تعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه جراء تقصير المدعى عليها في استقصاء الأدلة والقرائن التي تثبت حق ابنه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة دفع فيها بسابق الفصل في موضوع الدعوى حيث تم نظرها في المحكمة العامة وتم الفصل فيها، طالباً الحكم بعدم الاختصاص الولائي، ثم قدم المدعي مذكرة جوابية تمسك فيها بطلبه التعويض عن الضر المادي والمعنوي الذي لحقه جراء تبعات الأذى النفسي الذي لحقه على ابنه، وجراء المراجعات الحكومية واستقصاء كافة الجهد لبيان

الحق وجبر ضرر ابنه، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مبنياً على التالي.

الأسباب

بما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها تعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه جراء تقصير المدعى عليها في استقصاء الأدلة والقرائن التي تثبت حق ابنه الذي أصيب في حديقة (...) بمكة المكرمة بكسر في الجمجمة مع نزيف داخلي أتبعه شلل نصفي؛ ومن ثم فإن الدعوى والحالة هذه بناءً على تكييفها النظامي الصحيح تعتبر من قبيل دعاوى التعويض التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ج-دعاوى التعويض..."، كما تختص هذه المحكمة مكانياً وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فبما أن النظر في هذه الدعوى مشروط بالتظلم خلال (١٠) سنوات من تاريخ نشوء الحق بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢هـ، وتم التظلم للمحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٢هـ؛ الأمر الذي تعد معه الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن الثابت تعرض ابن المدعي لكسر في الجمجمة مع نزيف داخلي أتبعه شلل نصفي جراء

تفريط المتعهد بتشغيل ألعاب حديقة (...) بمكة المكرمة، كما أن المدعي سبق وأن رفع دعواه لجبر ضرر ابنه في مواجهة المتعهد المتسبب بالضرر جراء تفريطه، ولما كانت هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها كونها الجهة المباشرة للواقعة والتي من التزامها استقصاء الأدلة وتقديم المستندات التي تخدم الواقعة، ولما كانت المحاكم الإدارية هي جهة القضاء الإداري التي تباشر الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإدارية، ولذا يكون الفيصل في النزاعات التي تثور بين الإدارة والغير هو الشرع وما وافقه من النظام، فكان لازماً على الدائرة استناداً على مبدأ المشروعية وسعياً لتحقيق العدالة واستدراكاً لعمل جهة الإدارة وإرساءً لأشرعة المصلحة العامة أن تخوض في موضوع النزاع وتمحيص جوانبه وأركانه. وبعد التأمل الفاحص للدعوى نجد أن المدعي استند في دعواه على تقصير المدعى عليها في أداء التزامها، ولما كانت دعاوى التعويض مناطها تحقق الضرر وانعقاد سببه على خطأ ثابت بيّن وهو ما يعرف بالمسؤولية التقصيرية، وبتمحيص الواقعة محل الدعوى تبين للدائرة أن الخطأ المباشر للضرر انعقد في المتعهد، وتم جبره عن طريق المحكمة العامة. ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعي من عنائه في استقصاء الأدلة مما أدى لطول أمد التقاضي؛ حيث إن الدعوى مدنية والبينة على من ادعى، فاستقصاؤه للبينة لازم عليه، ومآل ذلك اكتساب الحكم وجبر ضرر ابنه. ولا ينال من ذلك ما تذرع به المدعي بطلب التعويض عن تقصير المدعى عليها بزعمه؛ حيث إن الثابت تحقق الجبر، وأما ما يكون غير ذلك فيكون إثراءً بغير سبب مشروع، وإن دعاوى التعويض تقوم على جبر

الضرر لا الإثراء، ولم يتضح للدائرة خطأ من المدعى عليها يستلزم ضرراً يوجب تعويضاً؛ وعليه فلم تتحقق أركان المسؤولية التقصيرية فلا مناص عن الحكم برفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (٣٥٧٢) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد/ إدارة شرطة منطقة مكة المكرمة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.